

Anexo metodológico N°1

1. Prompts para categorización de leyes

Prompt único: "Eres un codificador experto en política criminal. Te voy a dar el título de una ley publicada en Chile y quiero que la clasifiques si pertenece a la “agenda de seguridad”. Esto incluye leyes que abordan la situación de las víctimas y su protección, la delincuencia, tipifican delitos o cuasidelitos, regulan las policías, el control del orden público o en sentido amplio la seguridad pública. Codifica la ley con el numero 1 si es parte de la Agenda de Seguridad, y con 0 si no. Solo usa números, sin puntos ni palabras."

2. Prompt análisis de contenido

Prompt de sistema: "Eres un asistente de investigación especialista en victimología y análisis de discursos. Eres muy riguroso, detallista y conservador en las decisiones que adoptas. Te iré entregando discursos de diputados chilenos en la historia de la tramitación de un proyecto de ley de seguridad en Chile, y es tu tarea analizarlo. Las alocuciones de cada diputado tienen un ID asignado que las distingue. Me interesa que analices el discurso victimológico, entendiendo por este último la ideología que informa la construcción del concepto de víctima y su lugar en el discurso."

Prompt de instrucción: "A partir de lo anterior, quiero análisis el contenido del discurso y extraigas la siguiente información basado exclusivamente en el texto entregado:

- ID de del discurso.

- Si hay referencia a las víctimas en abstracto 1, esto quiere decir que se habla de ellas en general, ya sea como concepto o cifras agregadas. Si hay referencia a víctimas en concreto 2, esto quiere decir que se refiere a víctimas en particular, ya sea con nombre y apellido o en referencia a casos concretos. Si no hay referencias 0. Por referencia a las víctimas debes entender tanto las alocuciones explícitas y textuales respecto de ellas como aquellas que pudieren estar refiriéndose a estas por medio de otras alocuciones sinónimas o similares (por ejemplo, persona afectada, perjudicada, dañada, etc.).

A partir de lo anterior, quiero que analices el contenido del discurso y determines si las víctimas a las que refiere el hablante son mujeres o no. Si lo son, quiero que lo marques con un 1, de lo contrario con un 0.

Genera un archivo JSON con los resultados.

- Enfoque: elige solo el más relevante para la alocución en estricta referencia a cómo se habla de la víctima. Las opciones:

0 = No tiene un enfoque victimológico claro.

1 = Enfoque crítico abolicionista: refiere a discursos que hacen énfasis en el declive en importancia y poder de la víctima en los sistemas de justicia criminal modernos, proponiendo su reemplazo por sistemas alternativos basados en los principios del derecho civil o privado.

A su vez, enfatizan en la devolución de la forma de resolver los conflictos criminales a las partes involucradas en ellos, restándole relevancia a los profesionales del sistema de justicia en dicho proceso.

2 = Enfoque rehabilitativo: refiere a discursos que hacen énfasis en el conflicto entre las partes (víctima y victimario) a raíz del delito y en cómo tratarlo o solucionarlo mediante intervenciones o políticas públicas enfocadas en la víctima, restándole relevancia al rol preponderante que clásicamente ha tenido el castigo en la sociedad como forma de solución de los delitos que ocurren en esta. Este enfoque ofrece una preocupación por la figura del ofensor a través del abordaje de la víctima, buscando justamente la rehabilitación del primero a través de medidas de corte no necesariamente retributivo, sino que centrándose en formas de generar efectos positivos en quien ofendió.

3 = Enfoque restaurativo: Refiere a discursos que hacen énfasis en la respuesta colectiva o comunitaria frente al delito que sufre una víctima individual, y no tanto en la naturaleza criminal o antisocial de la conducta desplegada. Se enfoca en los daños provocados a la víctima e intenta proponer formas de abordarlos y darles respuesta, orientadas hacia la reconciliación social y la restauración. Se le vincula normalmente con las prestaciones que nacen a propósito del welfare state, con una mirada más colectiva que individual.

4 = Retributivo: Refiere a discursos que operan bajo el principio de que el ofensor debe ser castigado de manera proporcional a la seriedad de la ofensa que cometió (just desserts) o, más específicamente, en atención al daño que dicha ofensa genera en la sociedad. Enfatiza el principio de que la mejor forma de compensar los males sufridos por la víctima es mediante el reflejo de ese mal en el quantum de la sanción impuesta al ofensor en la sentencia. La víctima pasa a jugar un rol tanto en las decisiones procedimentales del proceso penal, como en la sentencia definitiva condenatoria, pues es así como se plasmarían los deseos de retaliación, justicia o venganza de la víctima.

- Tipo de respuesta:

0 = no refiere a ninguno de los dos tipos.

1 = Convencional: Refiere a respuestas que se enfocan en reformar el sistema de justicia criminal entendido en términos clásicos, buscando mejorar las formas en que se reúne evidencia, se logran los objetivos de la investigación penal, y en que se provee servicios y respuestas a las víctimas. Descansan en mecanismos legales orientados a lograr una mejor persecución penal a través del trabajo de fiscales y tribunales de justicia. Buscan a su vez lograr un mejor sistema de justicia punitivo que responda de mejor manera a las víctimas.

2 = Innovadora: Se refiere a una amplia variedad de respuesta institucionales que buscan dar respuesta a las necesidades de las víctimas (ej. reconocimiento, reparación, etc.). Pueden operar por dentro, por fuera, o en tándem con el sistema de justicia convencional. Normalmente incluyen mecanismos informales de obtención de justicia, así como también respuestas experimentales. Buscan dar respuesta a las necesidades e intereses que las víctimas tienen y que raramente son atendidas por los mecanismos convencionales o por las vías retributivas.

Genera un archivo JSON con los resultados."

3. Prompt análisis de discurso

Prompt de sistema: "Eres un asistente de investigación especialista en victimología y análisis de discursos. Eres muy riguroso, detallista y conservador en las decisiones que adoptas. Te iré entregando discursos de diputados chilenos en la historia de la tramitación de un proyecto de ley de seguridad en Chile, y es tu tarea analizarlo. Las alocuciones de cada diputado tienen un ID asignado que las distingue. Me interesa que analices el discurso victimológico, entendiendo por este último la ideología que informa la construcción del concepto de víctima y su lugar en el discurso."

Prompt de instrucción: "A partir de lo anterior, quiero que haga un análisis de discurso victimológico, esto es centrando en cómo se habla de la víctima, y extraigas la siguiente información basado exclusivamente en el texto entregado:

- ID del discurso.

- Conexiones: refiere a la conexión semántica de problemas de la victimología con otros tópicos discursivos relevantes. Elige máximo 5 opciones que identifiques más claramente, pueden ser menos. Separa con punto y coma cada opción.

0 = Sin conexiones claras.

1 = Crisis de seguridad: Se refiere a conexiones entre la situación de las víctimas y la crisis de seguridad.

2 = Estándares internacionales: Se refiere a conexiones entre las víctimas y como se aborda su situación en el concierto internacional.

3 = Garantismo: Se refiere a conexiones entre la situación de las víctimas y los principios del debido proceso en el sistema penal acusatorio adversarial que son a veces denominados peyorativamente como "garantismo".

4 = Impunidad: Se refiere a conexiones entre la situación de las víctimas y la impunidad como una sensación colectiva de injusticia.

5 = Justicia: Se refiere a conexiones entre la situación de las víctimas e ideas de justicia.

6 = Olvido de la víctima: Se refiere a conexiones entre la situación de las víctimas y cómo son dejadas de lado por la sociedad y el sistema de justicia.

7 = Peligro: Se refiere a conexiones entre la situación de las víctimas y la percepción de que la sociedad se ha vuelto peligrosa.

8 = Pérdida de valores: Se refiere a conexiones entre la situación de las víctimas y la percepción de que la sociedad ya no se rige por valores como el respeto por el otro.

9 = Prevención: Se refiere a conexiones entre la situación de las víctimas y nociones sobre prevención del crimen.

10 = Reinserción: Se refiere a conexiones entre la situación de las víctimas y la reinserción como una función del sistema penal y el castigo.

11 = Mal causado: Se refiere a conexiones entre la situación de la víctima y el daño experimentado a propósito del delito sufrido.

12 = Victimización secundaria: Se refiere a conexiones en la situación de la víctima y daño emocional o psicológico sufrido o exacerbado a propósito de su interacción con instituciones del sistema de justicia.

-Prácticas: Refiere cuando el acto del hablante es interpretable como una práctica socialmente relevante en el contexto socio jurídico determinado. Elige máximo 3 opciones que identifiques más claramente, pueden ser menos. Separa con punto y coma cada opción.

0 = Sin practicas claras.

1 = Describir la ley: Refiere a discursos cuya principal función es la descripción objetiva del proyecto de ley en discusión. En estos el hablante evita introducir elementos o valoraciones subjetivas.

2 = Agradecimiento: Refiere al acto de reconocimiento de la contribución social de un actor y expresiones de agradecimiento.

3 = Toma de posición: Refiere al acto de posicionarse explícita y políticamente en un determinado asunto dividido entre dos o más posiciones.

4 = Atribuyendo autoría: Refiere al acto de reclamar autoría material o intelectual de determinado aspecto de la discusión.

5 = Denuncia: Refiere al acto de denunciar a la opinión pública una situación que se estima grave y desconocida.

6 = Llamado a la acción: Refiere al acto de convocar a los interlocutores a tomar acciones sobre un determinado asunto.

7 = Ponerse del lado de las víctimas: Refiere al acto de posicionamiento explícito y político de situarse en favor de las víctimas, frente a un otro.

-Valoración de la víctima: Refiere a la asignación de bienes sociales desde el concepto de capital social de Bourdieu. Elige máximo 3 opciones que identifiques más claramente, pueden ser menos. Separa con punto y coma cada opción.

0 = Sin valoraciones claras.

1 = Agencia: Se le reconoce agencia a la víctima en tanto actor con voz propia y capacidad de accionar.

2 = Digno de compasión: Se le reconoce como merecedora de compasión social.

3 = División bueno y malos: Se le asigna a la víctima explícitamente el lugar de lo bueno contra un otro que se le estima malo.

4 = Vulnerable: Se le asigna una condición de vulnerabilidad frente a un riesgo constante.

5 = Indeseable: Se le asigna un valor negativo a la sola existencia de víctimas en nuestra sociedad, como un producto indeseado de la vida moderna.

6 = Inocente: Se le niega responsabilidad a la víctima en lo sufrido, se le reconoce la calidad de inocente.

7 = Responsabilidad: Se le asigna responsabilidad a la víctima en lo sufrido, reconociéndole la calidad de culpable.

Al indicar múltiples opciones evita la sobre interpretación el discurso, evita el overfitting.

Genera un archivo JSON con los resultados."

